

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2043/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

โจทก์

นายซี แซ่ลิ่ม

จำเลย

นายซี แซ่ลิ่ม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 115

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
วางเงินสดจำนวน 20,000 บาท ไว้เป็นประกัน

หมายเหตุ คดีสืบเนื่องจาก นายซีแซ่ลิ่ม จำเลย ได้ว่าจ้างนายนวลดวงกะชาติ
ให้รับสมออ่างเป็นจำเลยแทนนายซีแซ่ลิ่มซึ่งถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 4 ในคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 374/2532 หมายเลขแดงที่ 338/2532 ของศาลนี้ นายซีแซ่ลิ่ม จึงมี
ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
31(1) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 อาศัยอำนาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33 ให้จำคุกจำเลย 2 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 1)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสามหมื่นบาท
ให้ศาลชั้นต้นเรียกหลักประกันเพิ่มและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสามหมื่นบาท
ให้ศาลชั้นต้นเรียกหลักประกันเพิ่มและดำเนินการต่อไป

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>